

1500577-83.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ROQUE PEREIRA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOÃO VITOR ROQUE PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de julho de 2020, por volta das 18h00, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500577-83.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500577-83.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ROQUE PEREIRA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOÃO VITOR ROQUE PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de julho de 2020, por volta das 18h00, na Rua José Adriano Amorim, nº 2, bairro Vila São Crispim, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, transportava e trazia consigo, após ter adquirido, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas na forma de 23 (vinte e três) pínos contendo cocaína, com peso aproximado de 2,8 gramas, 12 (doze) pedras de "crack", perfazendo peso aproximado de 2,7 gramas e 01 (um) tijolo de maconha, com peso aproximado de 146,5 gramas, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu constituiu advogado (fls. 82) e apresentou defesa preliminar (fls. 87/88), demonstrando inequívoco conhecimento acerca da tramitação destes autos. A denúncia foi recebida (fls. 92) e o réu foi citado (fls. 109). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 110/113). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 110/113).

A Defesa pleiteou a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos V, VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime prisional diverso do fechado, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, além da possibilidade de apelar em liberdade (fls. 114/122).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local do ocorrido quando avistaram o acusado caminhando em frente a quadra de "futsal" local, sendo que, ao visualizar a presença dos policiais, arremessou um objeto em direção a quadra e saiu andando apressadamente.

Ato contínuo, os policiais o abordaram e encontraram na posse dele a quantia de R\$ 81,00 (oitenta e um reais) em cédulas diversas.

Prosseguindo, retornaram ao local onde o acusado havia arremessado o objeto e lograram encontrar uma sacola plástica contendo 23 (vinte e três) pinos de cocaína, com peso aproximado de 2,8 gramas, e 12 (doze) pedras de "crack", perfazendo peso aproximado de 2,7 gramas. Além disso, em meio aos arbustos foi encontrado 01 (um) tijolo de maconha, com peso aproximado de 146,5 gramas.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação provisória (fls. 16/19), exame químico toxicológico (fls. 72/75) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu negou a autoria. Disse que estava acompanhado de seu irmão, em uma bicicleta, comprando açaí, fora do campo, porém os policiais chegaram e abordaram a todos que estavam no campo, cerca de quinze pessoas, colocando-o entre eles. Disse que os policiais o perseguiam, indicando que se achassem drogas lhe imputariam a propriedade. Declarou que não conhecia os policiais, mas eles o "achavam folgado", pois não gostou deles terem abordado seu irmão. Informou que possuía R\$ 31,00, oriundo de seu trabalho (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 110/113). O policial militar Matheus Fernando dos Santos relatou que estava fazendo operação, haja vista o aumento dos indicadores de homicídio na cidade, tendo se deslocado para o local, foco de inúmeras denúncias sobre o tráfico de drogas, e, assim que a guarnição se aproximou e o réu perceber que seria abordado, acelerou o passo e dispensou um objeto no interior da quadra. Disse que com o acusado foi encontrado dinheiro, em notas diversas, e um aparelho celular. Afirmou que no objeto dispensado foi encontrada a droga apreendida. Afirmou que, em buscas nas imediações, encontraram mais substâncias entorpecentes. Aduziu que tinha absoluta certeza de que havia sido o acusado quem dispensou a droga. Alegou que havia outras pessoas na localidade, mas não próximas ao acusado. Afirmou que o acusado estava sozinho e não o viu praticando ato de comércio, mas apenas dispensando a droga (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 110/113).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Lincoln Monteiro Bustamante, tendo acrescentado que já havia participado de outras operações em Cruzeiro e que sabia que o local era conhecido ponto de venda de drogas. Aduziu que o réu negou a propriedade da droga, mas confirmou que o viu dispensando os entorpecentes (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 110/113).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

As escusas apresentadas pelo acusado destoam do conjunto probatório, quando

contrastada sua versão com os demais elementos produzidos em Juízo, senão vejamos. Os agentes policiais não realizaram a abordagem ao acaso, mas sim movidos por prévias notícias de que no local estava servindo de ponto de venda de drogas, o que, de fato, foi confirmado.

Veja-se que os policiais esclareceram a forma como se deu a abordagem, ressaltando-se, inclusive, a conduta do réu no ato da fiscalização, além da natureza, quantidade e forma como as substâncias entorpecentes estavam, coincidindo a narrativa com a autoria e o *modus operandi* descritos na denúncia.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

Por outro lado, não houve elementos a corroborarem a versão do acusado, ainda que, segundo ele, o ato foi presenciado por seu irmão e por mais quinze pessoas, sendo certo que, apesar disso, ninguém confirmou seu *álibi*.

Veja-se, também, que, ao mesmo tempo em que o acusado declarou que os policiais lhe imputaram a autoria delitiva equivocadamente, confirmou que nunca os tinha visto anteriormente, não existindo nenhuma rivalidade pretérita a indicar, ainda que de maneira ínfima, uma possível perseguição.

No caso, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam, 23 (vinte e três) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 2,8 gramas, 12 (doze) pedras de "crack", com peso de 2,7 gramas, além de 01 (um) tijolo de maconha de 146,5 gramas, permitiria o fracionamento em pelo menos 328 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça:

"Anotase-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública." (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico.

Por todos esses motivos é que o pleito defensivo, visando a absolvição ou a desclassificação, é inalcançável.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, nada há que ser considerado, razão pela qual as sanções básicas são fixadas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, o certo é que as sanções básicas já foram fixadas nos mínimos legais.

Na terceira fase, tem-se que o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista a dedicação a atividade criminosa, lastreada não apenas pela falta de ocupação lícita, mas também pelos registros na certidão de fls. 128/130, dado que sofreu condenações em crimes praticados em data anterior e posterior ao aqui apurado (1500597-48.2019.8.26.0156, roubo qualificado praticado em 12/03/2019; e 1500640-11.2020.8.26.0621, tráfico de drogas praticado em 16/08/2020).

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, agora assumiu a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e tornou-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, de modo que

não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, único compatível com o total de pena aplicada, ajustável à gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a decretação da sua prisão preventiva, até porque já se encontra preso por outro processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR JOÃO VITOR ROQUE PEREIRA, portador da cédula de identidade R.G. nº 58.590.159 SP, filho de Everton Luiz Pereira e de Daniele Aparecida Roque, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os valores e aparelho celular apreendido decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento dos valores em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, e determino a destruição do objeto, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 26 de janeiro de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA